



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°2.175-2025

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 77 (TCE) reclama don Patricio Bastías González, candidato a Alcalde por la comuna de Alhué, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G19691 de dos de octubre de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, y ordenó efectuar la devolución de \$2.498.010 al último aportante, solicitando subsanar las observaciones mantenidas y aprobar su cuenta;

2°) Que, en cuanto a la **observación N°1** relativa a un aporte propio en efectivo por \$1.094.203, se mantendrá, atendido que la candidatura no acredita fehacientemente la fuente de financiamiento del referido aporte, en contravención a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°19.884;

3°) Que, la **observación N°2** contiene, en los hechos, tres observaciones, a saber: **a.-** Constatación de gastos no incorporados en la rendición por propaganda desplegada en espacios públicos y privados, distribución de propaganda impresa y merchandising, uso de indumentaria alusiva a la candidatura, actividades por día del niño y lanzamiento de campaña; **b.-** Constatación de gastos por trabajo de brigadistas, voluntarios y jefa de campaña no rendidos en la cuenta; y, **c.-** Identificación de un saldo de \$1.990 en la cuenta bancaria electoral no utilizado para gastos de campaña.

Las observaciones **N°2 a.- y N°2 b.-** se mantendrán, atendido que la candidatura no aclara la omisión de rendir los gastos en los términos solicitados por el Servicio Electoral, infringiendo lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°19.884.

En cuanto a la observación **N°2 c.-**, se tendrá por subsanada atendida su cuantía de mínima significancia económica;

4°) Que, la **observación N°3** relativa a un gasto por concepto de servicios prestados para la campaña por un monto de \$3.594.203, respaldado mediante boleta de honorarios N°123 del prestador Cristián Alejandro Fuentes Araya, se tendrá por subsanada, atendido que la candidatura aclara el gasto y remite antecedentes para justificar el valor de mercado de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Ro1 N°2.175-2025

los bienes adquiridos;

5°) Que, las **observación N°4** referida a valorización por otros aportes de bienes y servicios de terceros, por \$714.000, se mantendrá, puesto que la candidatura no acompaña un informe de actividades en los términos requeridos por el Servicio Electoral;

6°) Que, la **observación N°5** relativa a valorización por otros tipos de aportes de bienes y servicios de terceros por \$605.440, se mantendrá, toda vez que la candidatura no aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo resuelto por el Servicio Electoral;

7°) Que, la **observación N°6** concerniente a la valorización de "*servicios prestados por voluntarios*" por \$500.000, se tendrá por subsanada, atendido que la candidatura acompaña, a fojas 96 (TCE), certificado de donación firmado por don Matías Cristóbal Pérez Alegría -donante- y el administrador electoral, valorizando el aporte por gestión en redes sociales;

8°) Que, la **observación N°7** contiene, en los hechos, tres observaciones, a saber: **a.-** Constatación de la existencia de gastos no incorporados en la rendición por concepto de propaganda en redes sociales; **b.-** Constatación de cargos bancarios -salidas de dinero- en la cuenta electoral de gastos en comercio por combustible, supermercado, restaurant, shopería, farmacia, entre otros, no asociados al monto de gastos declarados; y, **c.-** En cuanto a los gastos por combustible, se evidencia la no declaración por uso de vehículo en la rendición.

Al respecto, la **observación N°7 a.-** se mantendrá, atendido que la candidatura explica que la propaganda en redes sociales fue financiada mediante donación de \$500.000, remitiéndose al certificado acompañado para acreditar la valorización de un servicio donado -observación N°6-, situación que no es coherente ni permite aclarar lo objetado.

En cuanto a la **observación N°7 b.-** se mantendrá, atendido que la candidatura omite referencia a los egresos no incorporados en la rendición, conforme le fue requerido por el Servicio Electoral.

Asimismo, la **observación N°7 c.-** se mantendrá, toda vez





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°2.175-2025

que la candidatura se limita a incorporar el padrón de dos vehículos, sin justificar la omisión del sistema de recepción de aportes;

9°) Que, conforme a los antecedentes que obran en autos, no existe solicitud de reembolso de conformidad a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley N°19.884;

10°) Que, los gastos rechazados alcanzan el umbral del 20% de los gastos declarados, por lo que se encuentra justificado el rechazo de la cuenta de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente** la reclamación deducida a fojas 77 (TCE), por don Patricio Bastías González, candidato a Alcalde por la comuna de Alhué, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G19691 de dos de octubre de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, **sólo en cuanto** se tienen por subsanadas las observaciones N°2 letra c), N°3 y N°6. En cuanto a la orden de devolución al último aportante y atendido lo resuelto en esta sentencia se ordena al Servicio Electoral proceder a su recálculo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.175-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 29/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 29/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 29/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2175-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 29 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026



BBB65ABA-F6F5-419B-AAB1-9AC73C585FE7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.